

1511828-18.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... a habitualidade refratária à figura do tráfico privilegiado. Importante destacar que a acusada guardava em sua casa contabilidade da traficância (página 27), o que induz a conclusão de que se dedicava à atividade criminosa do tráfico de drogas.

À luz do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário é o fechado em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1511828-18.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511828-18.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2249189/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 20218809 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

1713/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2249189 - 03º D.P. SUMARE, 1713/21/926 - 03º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TAINÁ DE OLIVEIRA DA SILVA FERNANDES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

TAINÁ DE OLIVEIRA DA SILVA FERNANDES, qualificada nos autos, está sendo processada pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 71/72).

Defesa preliminar (página 84). Notificação (página 97). Recebimento da denúncia (páginas 98/99). Citação pessoal (página 128). Prova oral e interrogatório (páginas 240/241). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 240/241), ao passo que a defensora sustentou, em memorial, os seguintes argumentos: a) nulidade pela invasão domiciliar e prova ilícita; b) absolvição pela fragilidade probatória; c) desclassificação típica; d) tráfico privilegiado; e) aplicação benéfica da pena; f) detração (páginas 247/267).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O fato material ilícito foi demonstrado pela perícia química-toxicológica (páginas 77/80).

Indisfarçável a autoria delitiva. Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Jonathan Carneiro e Pedro Henrique Rocha dos Santos narraram que, em lugar conhecido pelo tráfico de drogas, a ré foi avistada próxima a uma caçamba e, ao perceber a chegada da polícia, dispensou algo dentro da caçamba, caminhando, em seguida, na direção contrária à viatura. Daí, diante daquela suspeita atitude, ela foi abordada, encontrando-se, consigo, três porções de cocaína e dinheiro. Na caçamba, havia uma pochete com porções de crack, maconha e cocaína, similar àquela primeiramente apreendida. Questionada a respeito, a acusada acabou por confessar a traficância e levou os policiais até a casa em que residia com a sua companheira, que franqueou a entrada, a fim de buscar seus documentos pessoais. Em uma gaveta na qual ela pegou o seu documento pessoal, os policiais visualizaram mais algumas porções de maconha, anotações da comercialização de estupefacientes e uma pequena quantia em dinheiro (páginas 240/241).

Portanto, certo que Tainá de Oliveira da Silva Fernandes trazia consigo, para fins de tráfico, 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, 41 (quarenta e uma) de cocaína, na forma de crack, e 02 (duas) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, e também tinha em depósito, para o mesmo fim, 02 (duas) outras porções de Cannabis sativa L, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Questiona a Defesa a diligência realizada na residência da denunciada.

Pois bem, tratava-se de desdobramento da inicial situação de flagrância de crime permanente, que justificava o prosseguimento da ação policial em busca da identificação da acusada.

Ademais, a alegação de autorização dada aos policiais, para a entrada ao imóvel, possui verossimilhança, porquanto sequer a companheira da ré, que estava no local e permitiu a entrada, foi trazida a Juízo para negar que franqueou o ingresso em sua residência. De mais a mais, a própria denunciada, em seu interrogatório judicial, silenciou a respeito.

É o quanto basta para a condenação, passo à dosimetria penal.

Em primeira fase, considerando a quantidade (mais de 50 porções) e a variedade de drogas apreendidas, inclusive de efeito extremamente viciante e alucinógeno (crack), exaspero a pena-base em 1/3 (um terço).

Em segunda fase, a ré nasceu em 29/04/2001 (página 38), donde aplicável a correlata atenuante da menoridade, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto).

Em terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Vê-se, “in casu”, a habitualidade refratária à figura do tráfico privilegiado. Importante destacar que a acusada guardava em sua casa contabilidade da traficância (página 27), o que induz a conclusão de que se dedicava à atividade criminosa do tráfico de drogas.

À luz do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário é o fechado em consonância com as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Lembra-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que

aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (STJ - Jurisprudência em tese nº 6 - Lei de Drogas II). Ademais, a ré, no exercício do chamado comércio maldito, atuou para a ruína das famílias, incentivou a prática de inúmeros outros crimes e desencaminhou a juventude. Enfim, tanto mal causou à sociedade.

O reconhecimento da detração penal alvitado pela Defesa significaria análise de progressão de regime com espeque apenas em requisito objetivo, o que não se mostra consentâneo, porque despreza a necessária avaliação de requisito subjetivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra TAINÁ DE OLIVEIRA DA SILVA FERNANDES, qualificada nos autos, condenando-a às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, piso mínimo, como incursa no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Ante a existência de habeas corpus, que concedeu à acusada o direito de responder em liberdade (páginas 186/193), expeça-se mandado de prisão somente após o trânsito em julgado, para início do cumprimento da pena.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA